ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 ޖަނަވަރީ 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތަކުން ދައްކާނަން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޗުއަލް ޕްރޮމިސްއެއް ކަމަށް ދުރަހަގާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަށުންވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ "ބަރުމީލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޕޮޓެންޝަލް ބަޔަރަކު ހުރިކަމާ ޑޮލަރުގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަތަރު ލައްކަ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކޭނެ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނަން ކަމަށް ނަޝީދު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ އެ އުޅަނދު ގަނެވޭނީ ކަމަށް ބުނެފައިވާ އަގަށް ވުރެ ދަށް އަގަކަށް ވާތީއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްބަސްވެވިއްޖެކަމުގެ ނިންމުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ޕޮޓެންޝަލް ބަޔަރާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުތުރަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަދިއްޔާ އިންޑިއާގެ ސޮއިގައި ދީފައިވެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކްރެޑިޓްގެ 250,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިތުރަށް 400,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމުގައިވާ ފަރަގު، 31 މާރިޗް 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކާދޭ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ރިޕްލައި ދެއްވައި، އެކަން ވާނީ ފައިނޭންޝަލް ޝެލްޓަރިންގެ އަމަލުގެ ހަޖަމަތެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިތުރުގައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ފައިދާ ދެއްކޭތޯ އިންތިޒާރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ.ރ. އަލަފާ ސިންގެ އިންވެސްޓްމަންޓް "ބަރުލީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ މުޢަސްދު ކުރޭ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތުން ހޯދައިދިނުމަށް އެދި، ޖ.ރ. އަލަފާ ސިންގެ ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފަރާތާ އަދާކުރުމަށް މުދައްދަރު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްސަލަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމުގެ އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފަރާތާއި މުދައްދަރު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފަރާތާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުދައްދަރު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަލަފާ ސިންގެ އަތް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުދައްދަރު ނަޝީދު ހުރަހެއް ނުލައި، ފާޚިރުތުއް ނަތީޖާ ދިނުމަށް ހުރަހެއްކަމުގައި ފައިސާއައިކަމަށް މުދައްދަރު ނަޝީދު ބަދަލުން، އެއީ ފާޚިރުތުއް ނަތީޖާ އަދި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކަމެއް ނަތީޖާ ހުރަހެއްކަމަށް ޖ.ރ. އަލަފާ ސިންގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބަދަލުން އިޤްރާރެއް ބަޔާންކުރުން އިޚްތިޔާރު ޖ.ރ. އަލަފާ ސިންގެ އާއި ކުންފުނީގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމް ގެރޯ އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. މުޢަސްދުގެ މިންކުރުވާކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޖ.ރ. އަލަފާ ސިންގެ އަތް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. މުޢަސްދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަލަފާ ސިންގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ، މުދައްދަރު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިހުރެ، މުދައްދަރު ނަޝީދާއި ކޯޓުގެ ގޮތުން ބަދަލުވާގޮތަށް އެއްބަސްވުމެއް ނުވިކަމުގައިވާތީ، ފުރޮކިއުރ އެސްޓޭޓްގެ މަސްދަރު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރެވޭކަން؛
5. ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދަލުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި، މި ހުކުމްގެ މުޢާމަލާތް ނުވާ ހާލަތުގައި، މުޤާބިލް އޮތޯ ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ.ރ. އަހަލާ ސިނދުމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ.ރ. އަހަލާ ސިނދުމް އާއި މުޙައްމަދު ނަފަގާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވެފައިވާ އެއް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވޯޓުދީގައި ނަމަވެސް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޖުތިހާދުގައިވާ "ގޮތެއް ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް" މި އިޖުތިހާދާއި ޚިލާފަށް ނޫނީ އަދި އެހެން ނަފަގާގެ ގޮތް އިޖުތިހާދުގެ ކަމަށް، އެއީ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބެލިނަމަވެސް، ޖ.ރ. އަހަލާ ސިނދުމް އިޖްބާރު ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިޔަތް އަދި ސުވާލުވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިޖުތިހާދުގެ ނުރުހުން ޖ.ރ. އަހަލާ ސިނދުމް ސާފު ބަޔާން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، ދުވަސް ދުރުދުރު ކޮންޓްރެކްޓެއް އެކުލަވައި ނޫނެ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރ އެސެމްބްލީ މަޤާމުގެ ރުކުންތަކަށް ބިނާކޮށް ނުކުތާ، އެ މަޤާމަކީ މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކުރިން ސުޕްރީމް ގޮތުގައި އުޅެނީ ފިޔަވަޅުގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ނީދާ ޖ.ރ. އަހަލާ ސިނދުމް އާއި ކުރިއަށް ގެނައި އާ ދުވަސް ފަރާތް ދެކުމެގެން ކަމަށް، މުޙައްމަދު ނަފަގާ ވަޒީފާ ފައިދާ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ޖ.ރ. އަހަލާ ސިނދުމް ކުރި އިތުރަށް ނިޔާބަތު ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރ އެސެމްބްލީ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ މާއްދާގެ ދަށުން މި އުސޫލު ޤަވާޢިދުގެ ހަމަތަކާ ދުރުދުރުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެކޮޅަށް ކޮންޓްރެކްޓު ބައްޕަފުޅާ އަސާސީ ފެންވަރެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގެ ވައުދަލީ އާންމު މައްސަލަތާ ދަރަޖަކޮށްގެންވާ" މި މާނައިގައި ޤާނޫނީ ބަލަހައްޓާ ދަރުބާރުގެ ބަޔާނުތަކެއް އޮންނާނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައުދަލީ ދަރަޖަކޮށްގެންވާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބަޔާނަކީ ޤާނޫނީ މާނަ ނަގައިދޭ ބަޔާނެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުޢާމަލާތް ނުވާ އަދި އާދޭ މައްސަލަ ބަލަހައްޓާ ނިންމަން ޚާއްޞަ ވައުދު ފުއްދުން ޙާޟިރުވަނީ ހަމައެކަނި އަޅާތަކާ ގޮތް ނަގާ ކަމަށާއި، ވައުދުވީ ފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި އެކަމަ ވައުދު ފުރިހަމަ ގޮތުން ޙާޟިރުކުރުމަށް ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސްވާ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޙަ ޢަޒީޒު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު މާއިދުކުރައްވައި، 14 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބޭނުންކުރެވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަތުމުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަމުގައިވާނެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކެއް ނުލާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްބަސްވުމަކަށް ވެވެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާރީ ދައްކާލީ ވިޔަފާރިތަކުގައި، ކޮން އިޞްލާޙުތަކުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަހިސާ ދައްކާލަން "ގޮތެއް ހުށަހަޅަން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނުކުރެވޭ އަދި އެއްވެސް ނިޔަތަކަށް އެކަށީގެންވާ އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އޮފަރު ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގުނުކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އާއްމުކޮށް ކުރާ ގޮތަކުން ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަށް ޝަރުޠުތަކެއް ނުވަތަ ސާފުކުރުން ބޭނުން، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ހުކުމް ވޭސްޓްއަރ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުލާ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމުވާ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރޭގައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ނިޔަތާއި، ކޮންސިޑަރޭޝަން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ވިޔަފާރިއާ ބެލެވޭނެ ނެތެވެ. ފަހެ، ދިނުމަށް އިޤްރާރުވެފައިވާ ރުއްހަތުގައި، އެކަން ކޮންސިޑަރޭޝަން ބޭނުމަށް ނިޔަތެއް، ފައިދާ ބަދަލުގައި ހުށަހަޅާ ކޮމިޓުމަންޓު ފަރާތާއި، އެއާއި އެއްބަސްވުމުގެ އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވައުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޟަރަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުކުރުމަށް، ވައުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްގަނެ ބުނާ ބަހަކަށެވެ. އެއީ ވައުދުވާ ފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރީ އަމަލެކެވެ.

9. ވައުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ފިޤުހު އިޖުތިހާދުކުރާ ބަޔަކު ދެމެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވައުދުވި މީހާގެ މައްޗަށް އެކަން ލާޒިމްކޮށްގެން ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރެވޭނެތޯ މިންކުރުމުގައި، ފިޤުހު އިޖުތިހާދުގެ ޚިލާފުތަކެއް އައިސްފައިވެއެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަނިއެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ބިރިހީ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީކުރި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘުގައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުމެއް ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރުވުމަށް ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ދިޔާނަތުގެ ގޮތުން ވަޢުދުވި ފަރާތަށް ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ފުއްދުން ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ދިޔާނަތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މިންގަނޑަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޝަރުޠުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް ޢުޛުރަކާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބިނާކޮށް ކުރާ ސިޓީ ވާހަކަ ދައްކައި، އަދި އިތުބާރުކުރުމުގައި ކުރި ޚަރަދުތަކާއި، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޚަރަދުތައް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރުފުވެފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގަތުމުންވެސް، ވަޢުދުވީ ފަރާތަށް މި ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާކުރުމަށް ބަލާ ޤަވާޢިދެކެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރުވާނީ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި ކަމުގައި ބުނެވޭ ގޮތަކަށް ވަޢުދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމައެވެ. ވަޢުދުވީ ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ޤާނޫނީ ކޯޓަކުން ޢަމަލުކުރުވުމުގެ ދިފާޢަކަށް އެކަށީގެންވެއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސުލްޓާންސް އޮފް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަޢުދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ކުރި ވަޢުދަކީ، ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަނެއް ފަރާތް ކިޔަމަންވުމަށް ލާޒިމުކުރެވޭ ވަޢުދެއް، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ބަރޯސާވެފައިވާ ކަމުގައި ދައްކަން ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭތީ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަނބުރާ މަސްއޫލު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަތުބީޤުކުރުމަށްޓަކައި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް ވަޢުދު ރައްދުވި ފަރާތުން އެކަމަކަށް ބަރޯސާވެ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރެވިފައި ހުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް (ކޮމްޕެނިސޭޝަން) ވަޢުދުކޮށް ފިނަމަ، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުކުރުމަކީ ކުރުމައި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށްޓަކައި ދާއިމީ ނިޔާއަށް ހުއްޓުވާލުމަށް ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ، ކުރިމަތިވެދާނެ ބާރާތައް ނިސްބަތްވާ ޤަޟިއްޔާ ކަމަކަށް ބަލާ ހުކުމެއް ވަޢުދު އެއްބަސްވުމެއް ކުރިޔަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެކަމުގެ ކުރިއަށް ބާރުލިބިގެންވެއެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރީސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޢަމަލުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ސެކްޝަނުގައި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކޮށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ފަރާތަށް އިންސާފުވެރިކަން ހޯދުމުގެ މައްސަލައެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރުމަށް އުސޫލާއި، އެމެރިކާގެ ރިލައިޔަންސް ދަރަޖަ މި ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދާނެ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަމީދު ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަމީދު (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބުނާ ކޮންޓްރެކްޓަކުން ވުރެން ޙާޟިރުވާ އުސޫލުތަކެއް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލުތަކެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބުނާ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުސޫލުތަކެއް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްވޭޖަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްވޭޖަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ވަޢުދުކަން ވެސް؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވެސް؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވެސް؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އުމުރުކަމަށް އަނެއް (ވަޢުދު ލިބުނުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްގެން ތިބުމަށް (ސިވިލް ލިޔަބިލިޓީ) ވަޢުދެއްކަމުގައި ވެސް؛
2. ވަޢުދު ލިއްބުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލުގައި ނުއްސާނަވުން) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެކަމަށް ދެކިގެން، ވަޢުދު ލިއްބުވާ ފަރާތުން ކުރަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޤުތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާންޖެހުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ބަދަލު ދޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގައިގެން ކަމުގައިވެސް؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.